

สัญญาการรักษาความลับและข้อตกลงไม่ชักชวนแย่งลูกค้า

비밀유지 및 비유인(非誘引) 계약서

เอกสารแนบท้าย ข. ของสัญญาจ้างแรงงาน · HNH-NDA-001 · HANAHAYAN Beauty

ทำขึ้นเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ระหว่าง บริษัท จำกัด ("บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว เลขประจำตัวประชาชน ("ลูกจ้าง") อีกฝ่ายหนึ่ง

주식회사 (이하 "회사")와 근로자 (주민번호/여권번호, 이하 "근로자") 간에 다음과 같이 체결한다.

ข้อ 1. นิยามของ "ข้อมูลอันเป็นความลับ"

제1조 (기밀정보의 정의)

"ข้อมูลอันเป็นความลับ" หมายความว่า ข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา ภาพ ไฟล์ดิจิทัล หรือความทรงจำ ที่ลูกจ้างได้ล่วงรู้เนื่องจากการทำงานกับบริษัท ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง

"기밀정보"란 문서·구두·이미지·디지털 파일·기억 등 형태를 불문하고 근로자가 업무상 알게 된 다음의 정보를 포함하되 이에 한정되지 않는다.

หมวด	ตัวอย่าง
ข้อมูลลูกค้า 고객 정보	ชื่อ เบอร์โทร LINE/IG/Facebook ที่อยู่ ประวัติพฤติกรรมการ ก่อน-หลัง ข้อมูลสุขภาพผิว ประวัติการชำระเงิน รายชื่อสมาชิกและคอร์ส
ราคาและต้นทุน 가격·원가	ราคาทุน อัตรากำไร โครงสร้างโปรโมชั่น ส่วนลด ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม (เช่น GoWabi) ตัวเลขยอดขาย
เทคนิคและโปรโตคอล 기술 노하우	โปรโตคอลการดูแลผิว จำนวนขั้นตอน ระดับความลึก พลังงาน ลำดับขั้นตอน สูตรและส่วนผสมของแอมพูล การตั้งค่าเครื่อง คู่มือการอบรม
ลูกค้าและซัพพลาย 거래처	รายชื่อผู้จัดจำหน่าย ราคาซื้อ เงื่อนไขการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้ผลิต
การตลาด 마케팅	แผนการตลาด นโยบายโฆษณา ผลการทดสอบครีเอทีฟ กลยุทธ์ช่องทาง ข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของบริษัท
บุคลากร 인사	ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น โครงสร้างเงินเดือน และข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน

ข้อ 2. หน้าที่ของลูกจ้าง

제2조 (근로자의 의무)

2.1 รักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้เพียงเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทเท่านั้น

2.1 기밀정보를 엄격히 비밀로 유지하고, 회사 업무 수행에 필요한 범위에서만 사용한다.

2.2 ห้ามเปิดเผย ส่งต่อ พยายาม หรือทำให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพ ร้านอื่น ญาติ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์

2.2 직접·간접을 불문하고 외부(동종업계 종사자, 타 업소, 지인 포함)에 누설·전달·SNS 게시 금지.

2.3 ห้ามคัดลอก ถ่ายภาพ ถ่ายภาพหน้าจอ บันทึกเสียง ส่งออกไฟล์ หรือจัดเก็บข้อมูลของบริษัทไว้ในโทรศัพท์ อีเมล คลาวด์ หรืออุปกรณ์ส่วนตัว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 서면 허가 없이 복사·촬영·화면 캡처·녹음·파일 반출, 개인 휴대폰·이메일·클라우드·개인 기기 저장 금지.

2.4 ห้ามติดต่อลูกค้าของบริษัทผ่านช่องทางส่วนตัวของลูกจ้าง และห้ามชักชวนลูกค้าให้ไปรับบริการที่อื่นหรือรับบริการนอกสถานที่จากตนเอง

- 2.4 개인 계정으로 고객에게 연락하거나, 고객을 타 업소로 유도하거나, 개인적으로 외부 시술을 제공하는 행위 금지.
- 2.5 ห้ามใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าในระหว่างการจ้างหรือภายหลังสิ้นสุดการจ้าง
- 2.5 재직 중 및 퇴직 후를 불문하고 기밀정보를 본인 또는 제3자의 이익을 위해 사용하지 아니한다.
- 2.6 เมื่อสิ้นสุดการจ้างหรือเมื่อบริษัทเรียก ลูกจ้างต้องส่งคืนเอกสาร ไฟล์ ฤกษ์ และบัญชีทั้งหมดทันที และลบข้อมูลของบริษัทออกจากอุปกรณ์ส่วนตัวทุกชิ้นให้หมดสิ้น พร้อมยืนยันการลบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.6 퇴직 시 또는 회사 요구 시 문서·파일·기기·계정을 즉시 반납하고, 개인 기기 내 회사 정보를 완전 삭제한 뒤 삭제 사실을 서면 확인한다.

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (PDPA)
제3조 (고객 개인정보 · 태국 PDPA)

- 3.1 บริษัทเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ลูกจ้างประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้เฉพาะตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น
- 3.1 회사가 개인정보보호법(PDPA B.E. 2562)상 "개인정보 관리자"이며, 근로자는 회사의 지시·목적 범위 내에서만 고객 개인정보를 처리한다.
- 3.2 ภาพถ่ายก่อน-หลังหัตถการต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อนถ่ายและก่อนนำไปใช้ ห้ามเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัว และห้ามเผยแพร่โดยพลการ
- 3.2 전후 사진은 촬영 전·사용 전 고객의 서면 동의 필수. 개인 기기 보관 및 임의 게시 금지.
- 3.3 หากเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหาย ลูกจ้างต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
- 3.3 정보 유출·분실 발생 시 24시간 이내 상급자에게 즉시 보고한다.

ข้อ 4. ข้อตกลงไม่ชักชวนแย่งลูกค้าและพนักงาน
제4조 (고객·직원 비유인)

- 4.1 ในระหว่างการจ้างและเป็นเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง ลูกจ้างตกลงจะไม่ชักชวน ติดต่о หรือจูงใจลูกค้าของบริษัทที่ตนได้ให้บริการหรือได้ทราบข้อมูลในระหว่างการทำงาน เพื่อให้เลิกใช้บริการของบริษัทหรือไปใช้บริการของตนเองหรือของกิจการอื่น
- 4.1 재직 중 및 퇴직 후 12개월간, 재직 중 응대했거나 정보를 알게 된 고객을 상대로 회사 이용 중단 또는 본인·타 업체 이용을 유도·권유·접촉하지 아니한다.
- 4.2 ในระหว่างการจ้างและเป็นเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง ลูกจ้างตกลงจะไม่ชักชวนพนักงานหรือผู้ให้บริการของบริษัทให้ลาออกไปทำงานที่อื่น
- 4.2 재직 중 및 퇴직 후 12개월간, 회사의 직원·협력 시술자를 이직하도록 권유하지 아니한다.

ข้อ 5. ข้อจำกัดการประกอบกิจการแข่งขัน (ถ้ามี)
제5조 (경업 제한 — 선택 조항)

- ☐ ผู้สัญญาตกลงใช้ข้อนี้ ☐ ผู้สัญญาตกลงไม่ใช้ข้อนี้
- ☐ 적용 ☐ 미적용 (체크)

เป็นเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง ลูกจ้างจะไม่เข้าทำงาน เป็นหุ้นส่วน หรือเปิดกิจการสถานเสริมความงามประเภทเดียวกัน ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากสาขาที่ลูกจ้างเคยประจำอยู่ ทั้งนี้ ข้อจำกัดนี้มุ่งคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับและฐานลูกค้าของบริษัทเท่านั้น มิได้มุ่งตัดโอกาสในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง

퇴직 후 12개월간, 종전 근무 지점 반경 3km 이내에서 동종 미용업에 취업·동업·개업하지 아니한다. 본 조항은 회사의 기밀정보와 고객 기반 보호만을 목적으로 하며 근로자의 직업 선택 자체를 봉쇄하려는 것이 아니다.

หากศาลเห็นวาระระยะเวลา ขอบเขตพื้นที่ หรือขอบเขตกิจกรรมตามข้อนี้กว้างเกินสมควร ผู้สัญญาตกลงให้ศาลลดขอบเขตลงเท่าที่เห็นว่าเป็นธรรม และให้ข้อสัญญาที่เหลือยังคงมีผล
บังคับ

 **태국 불공정계약조항법(B.E. 2540)상 경업금지**는 "합리적 범위"에서만 유효하며, 법원이 과도하다고 보면 감축할 수 있습니다. 그래서 기간 12 개월·반경 3km로 좁게 잡고, 법원이 축소하더라도 나머지는 유효하다는 문구를 넣어 두었습니다. 전면 금지형 문구는 무효 위험이 큼니다.

ข้อ 6. ผลของการฝ่าฝืน

제6조 (위반의 효과)

- 6.1 การฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องออกหนังสือตักเตือนก่อน และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
- 6.1 본 계약 위반은 취업규칙의 중대 위반에 해당하여, 회사는 사전 경고 없이 예고·퇴직보상금 없는 즉시 해고를 할 수 있다.
- 6.2 ลูกจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงทั้งหมดที่บริษัทได้รับ และบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 6.2 근로자는 회사가 입은 실손해 전액을 배상하며, 회사는 영업비밀법(B.E. 2545)·개인정보보호법(B.E. 2562)에 따른 민·형사상 조치를 취할 수 있다.
- 6.3 บริษัทมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อไปได้ โดยไม่ต้องลืสิทธิเรียกค่าเสียหาย
- 6.3 회사는 손해배상 청구와 별도로 위반행위 금지 가처분을 구할 수 있다.

การเรียกค่าเสียหายตามข้อนี้ บริษัทจะไม่หักจากค่าจ้างของลูกจ้าง เว้นแต่เข้าเงื่อนไขและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือตามข้อ 6.4 ของสัญญาจ้างแรงงาน

⚠️ 손해배상은 급여에서 임의 공제할 수 없습니다. 고용계약서 제6.4조의 요건(고의·중과실 + 견별 서면 동의 + 한도)을 충족한 경우에만 공제 가능합니다.

ข้อ 7. ข้อยกเว้นและระยะเวลา

제7조 (예외 및 존속기간)

- 7.1 ข้อผูกพันตามสัญญานี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่เป็นสาธารณะอยู่แล้วโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้าง หรือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งลูกจ้างต้องแจ้งบริษัททราบล่วงหน้าเท่าที่ทำได้
- 7.1 근로자의 귀책 없이 이미 공지된 정보, 법원·행정기관의 명령에 따른 공개는 예외로 하되, 가능한 범위에서 사전 통지한다.
- 7.2 หน้าการรักษาความลับตามสัญญานี้มีผลตลอดระยะเวลาการจ้าง และมีผลต่อไปอีก 3 ปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง เว้นแต่ข้อมูลที่เข้าลักษณะเป็นความลับทางการค้า ซึ่งมีผลผูกพันตลอดไปตรางเท่าที่ยังคงสภาพเป็นความลับทางการค้าอยู่
- 7.2 비밀유지 의무는 재직 기간 및 퇴직 후 3년간 존속한다. 다만 영업비밀에 해당하는 정보는 영업비밀성이 유지되는 한 기한 없이 존속한다.

ข้อ 8. เชื้อเดส์ค

제8조 (일반조항)

สัญหานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานเลขที่ HNH-EMP-_____ อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาเกาหลี หากขัดแย้งกันให้ยึดฉบับภาษาไทย

ลูกจ้างได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว และได้รับสำเนาไว้ 1 ฉบับ

본 계약은 고용계약(HNH-EMP-_____)의 일부이며 태국법의 적용을 받는다. 태국어·한국어로 작성되고 상충 시 태국어본이 우선한다. 근로자는 전문을 읽고 이해하였으며 사본 1부를 수령하였다.

ลงชื่อ _____ (_____)) ลูกจ้าง 근로자 วันที่ _____ / _____ / _____	ลงชื่อ _____ (_____) นายจ้าง / ผู้อำนวยการงาน 사용자(대표) วันที่ _____ / _____ / _____
--	---

ลงชื่อ () พยาน คนที่ 1 증인 1 วันที่ / /	ลงชื่อ () พยาน คนที่ 2 증인 2 วันที่ / /
--	--